

1502520-77.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FURTO EM DETRIMENTO DO ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502520-77.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502520-77.2021.8.26.0047 - 2021/002393

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO CYMAN DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. RENATO CYMAN DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 106), foi denunciado como incurso no art. 155, caput, e § 4º, inciso I, do Código Penal, porque na data, horário e local descritos na inicial, nesta Cidade e Comarca, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo, um climatizador de ar e diversas peças de roupas, pertencente a Maria Lúcia Vieira do Vale (fls. 162/163).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 161).

A denúncia foi recebida (fls. 164/165), o réu citado (fl. 173) e apresentou resposta à acusação (fls. 177/178).

Em instrução foi ouvida a vítima e o réu interrogado (fl. 207).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, e da d. Defensora, pelo reconhecimento da atenuante de confissão (fl. 207).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelos laudos periciais (fls. 9/31 e 37/43), bem como pelo auto de avaliação (fl. 206).

Na fase policial o acusado negou os fatos (fl. 106), tendo aduzido em Juízo que era catador de reciclagem na época do ocorrido. No dia dos fatos passou em frente ao local e visualizou a porta do estabelecimento aberta, oportunidade em que percebeu que tinha algumas peças de roupas na loja. Diante dessa situação, o acusado pegou

algumas roupas e não conseguiu fechar a porta, pois essa estava emperrada. Disse que colocou as peças no carro em que estava e continuou catando reciclagem. Trocou as peças por drogas, pois é usuário de entorpecente. Atualmente está preso pelo crime de furto, pelo qual já foi julgado (fls. 292/293).

A vítima asseverou que o crime ocorreu de madrugada. Soube dos fatos pelo seu vizinho, que possui uma padaria, e às 6h da manhã chamou a declarante e perguntou se a ofendida tinha esquecido a loja aberta. A vítima percebeu que tinham sido furtadas bastante roupas, como blusas, calças, bem como um umidificador. Não viu o autor dos fatos. Afirma que foi feito um arrombamento na porta de 'blindex' da loja, a qual não quebrou, mas ficou travada de uma maneira que impossibilitava de ser fechada. O prejuízo foi de R\$ 3.073,00. Afirma que os objetos furtados são os que constam no auto de avaliação de fl. 206. A vítima recuperou apenas duas bermudas que caíram no chão no momento do réu ir embora. Conseguiu constatar que o acusado estava de motocicleta através de imagens de câmeras vizinhas e afirma que estavam em duas pessoas (fls. 207).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor, pois os elementos de prova existentes no processo formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção, mormente se for considerado a confissão, ainda que parcial, e que as impressões papilares do acusado foram encontradas no local dos fatos.

A qualificadora - mediante rompimento de obstáculo - restou confirmada pelo laudo pericial (cf. fls. 9/31), bem como pela prova oral sobredita.

A palavra da vítima constitui meio de prova expressamente previsto pela legislação, sendo corroborada, pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

O valor da res e a conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux), mormente em virtude dos maus antecedentes.

2.1. O acusado ostenta maus antecedentes (Ação Penal nº 0005430-58.2009.8.26.0408 - execução nº 2 SIVEC - cf. F.A. e Certidões de fls. 140/157).

Logo, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal.

Não há agravantes. Em razão da atenuante de confissão, torno a reprimenda ao mínimo legal.

Vale destacar que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante (Súmula nº 545 do STJ).

Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FURTO EM DETRIMENTO DO ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula nº 545 desta Corte.

2."Embora a simples subtração configure crime diverso furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial." (HC396.503/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) 3.Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Enunciado n.º 182 desta Corte). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no HC 452.897/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3.Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno RENATO CYMAN DA SILVA, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, que deve cumprir inicialmente em regime semiaberto, em razão dos maus antecedentes, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os maus antecedentes desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA